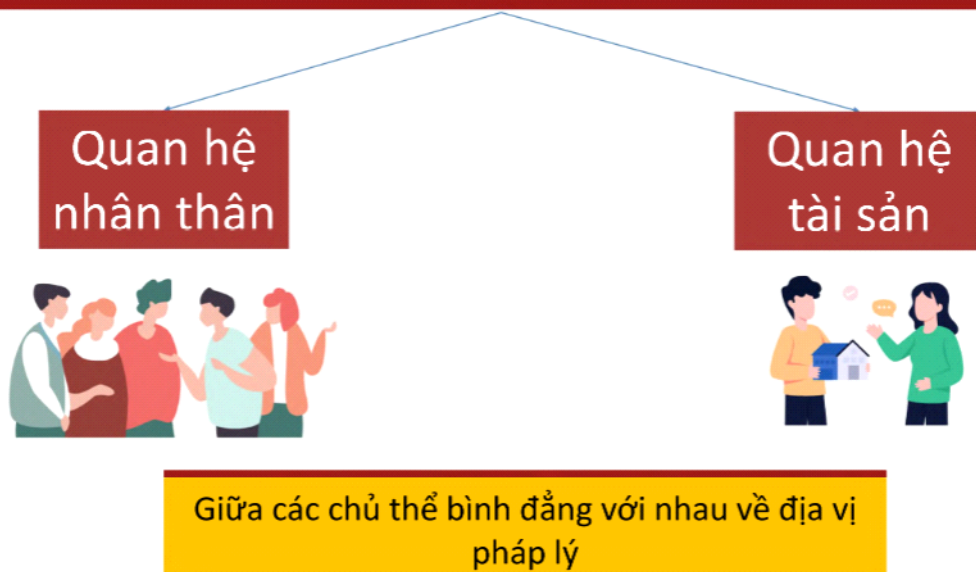


LUẬT DÂN SỰ

- Là một **lĩnh vực pháp luật**
- Gồm **tổng hợp các quy phạm pháp luật** điều chỉnh các **quyền lợi tư** (quyền lợi về nhân thân và quyền lợi về tài sản)
- Của các **chủ thể bình đẳng** với nhau về **địa vị pháp lý**

2. ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU CHỈNH CỦA LUẬT DÂN SỰ



PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHỈNH CỦA LUẬT DÂN SỰ: xuất phát từ đặc trưng của quyền lợi tư

- Tự định đoạt
- Tự do ý chí
- Tự chịu trách nhiệm
- Các chủ thể được làm tất cả những gì luật không cấm

Tự định đoạt: Có giới hạn

- Không vi phạm điều cấm của luật
- Không trái đạo đức xã hội
- Không xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng, quyền, lợi ích hợp pháp của người khác

Phương pháp “mặc định”:

- Luật dân sự được áp dụng khi các chủ thể không có tuyên bố ý chí cụ thể, không có thỏa thuận hoặc thỏa thuận không rõ ràng
- Luật dân sự gồm các quy tắc nền tảng, cơ bản, quan trọng nhất của hệ thống luật tư → áp dụng trong trường hợp luật chuyên ngành (VD: luật thương mại, luật lao động...) không có quy định cụ thể

3. CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA LUẬT DÂN SỰ

Nguyên tắc
bình đẳng

Nguyên tắc tự do,
tự nguyện cam kết,
thỏa thuận

Nguyên tắc không
vi phạm điều cấm
của luật, không trái
đạo đức xã hội

Nguyên tắc thiện chí,
trung thực

Nguyên tắc không
xâm phạm lợi ích
quốc gia, dân tộc,
lợi ích công cộng,
quyền và lợi ích hợp
pháp của người khác

Nguyên tắc
tự chịu trách nhiệm

4. CÁC CHẾ ĐỊNH CƠ BẢN CỦA LUẬT DÂN SỰ

<i>Những quy định chung</i>	<i>Tài sản</i>	<i>Nghĩa vụ</i>	<i>Thừa kế</i>
• Chủ thể của luật dân sự; • Giao dịch dân sự; • Đại diện; • Thời hạn; • Thời hiệu.	• Quyền sở hữu và các quyền khác đối với tài sản	• Hợp đồng, bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng...	

1. TỔ QUYỀN

- Tổ quyền là **quyền cầu viện đến cơ quan tư pháp** (tòa án) xin can thiệp để yêu cầu tòa án bảo vệ quyền dân sự của mình
- Tổ quyền là một hình thức văn minh để giải quyết tranh chấp dân sự thay cho phương thức bạo lực
- Khi chủ thể thực hiện tố quyền (khởi kiện tại Tòa án): một quá trình được khởi động, gọi là **“tố tụng dân sự”**

2. KHÁI NIỆM LUẬT TỔ TỤNG DÂN SỰ

Tổng hợp các quy phạm pháp luật **điều chỉnh các quan hệ phát sinh** trong quá trình giải quyết **vụ việc dân sự** tại Tòa án (và thi hành án dân sự)

VỤ VIỆC DÂN SỰ

Vụ án dân sự: **có tranh chấp**

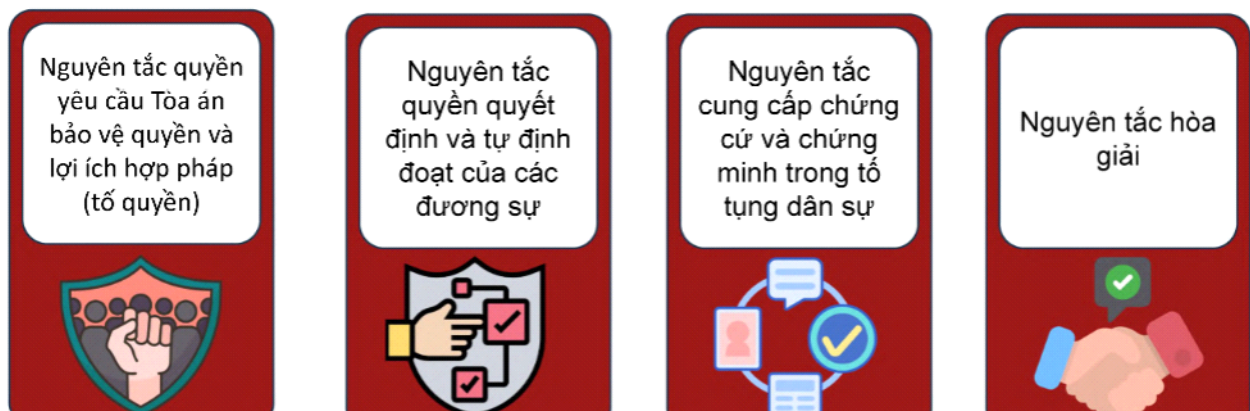
VD: tranh chấp hợp đồng, tranh chấp thừa kế, tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng



Việc dân sự: **không có tranh chấp**

VD: yêu cầu tuyên bố một người bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự, yêu cầu tuyên bố một người là mất tích hoặc đã chết, yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn

4. CÁC NGUYÊN TẮC ĐẶC TRƯNG CỦA LUẬT TỔ TỤNG DÂN SỰ



5. CÁC GIAI ĐOẠN TỔ TỤNG DÂN SỰ

